

## **EXIGENCIAS DE SEGUROS A CONTRATISTAS**

### **1 OBJETIVOS**

Definir la documentación de seguros a presentar por contratistas o subcontratistas que presten servicios o realicen obras.

El Objetivo de la implementación de las condiciones generales y particulares de seguros a contratistas y subcontratistas es minimizar el riesgo de la responsabilidad solidaria

### **2. ALCANCE Y APLICACIÓN**

Es aplicable a todos los contratistas y subcontratistas que presten servicios o realicen obras para el Grupo PAMPA ENERGIA S.A. y/o Empresas controladas y/o afiliadas operadas por el Grupo PAMPA ENERGIA S.A.

### **3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y COMPLEMENTARIOS**

#### **3.1 Documentos de referencia**

Ley 17.418 - Ley de Seguros

Decreto - Ley 1567/74 - Seguro de Vida Obligatorio

SSN Resolución 35.550 - Responsabilidad Civil Patronal

SSN Resolución 35.863 - Responsabilidad Civil Automotor

SSN Resolución 36.100 - Responsabilidad Civil Automotor

Ley 24.557 - Riesgos del Trabajo y sus modificaciones

Ley 26.773 - Reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo

Ley 17.285 - Código Aeronáutico

Ley 20.094 - Ley de Aeronavegación

Requisitos de CSMS para la contratación de Obras y Servicios ID 345

#### 4. DEFINICIONES

**S.S.N.** : Superintendencia de Seguros de la Nación

**S.R.T.:** Superintendencia de Riesgos del Trabajo

**A.R.T.:**Aseguradora de Riesgos del Trabajo

**C.S.M.S.:**Seguridad, Medio Ambiente y Salud

**ASEGURADO ADICIONAL:** Razón social nominada en póliza como co-asegurado

**NO SUBROGACION:** Acción de no reservarse los derechos por parte de la Aseguradora que correspondan al Asegurado contra un tercero en razón de un siniestro y que se transfieren a la Aseguradora en el momento de abonar el siniestro.

**RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA:** Cláusula que habilita que los Asegurados sean considerados terceros entre sí a los efectos del resarcimiento de los daños ocurridos. La cobertura se aplicará a cada una de las partes que se mencionen como Asegurados en la póliza, en la misma forma que si cada uno de ellos se les hubiera extendido una póliza por separado. No quedan comprendidas en la cobertura las obligaciones contractuales asumidas por el contrato.

**DEDUCIBLE:** Importe de la pérdida a cargo del asegurado.

**POLIZA PRIMARIA:** Póliza de seguros que actúa en orden de prelación.

**ALOP (Advance Loss Of Profit):** Pérdida de Beneficio anticipada.

**MDSU (Marine Delay start up):** Pérdida de Beneficio por demoras en transportes marítimo.

#### 5. AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

**Administrador de Contrato:** Debe de recabar los medios necesarios para que los requisitos de seguros solicitados a contratistas/subcontratistas sean incluídos en los pliegos licitatorios, contrato y/o orden de compra.

Será prerrogativa del Administrador del Contrato decidir no solicitar alguna de las condiciones generales y/o particulares del presente estándar si lo considera pertinente, asumiendo la responsabilidad ante una eventual contingencia.

Fiscal de Contrato: Responsable de secundar en las tareas de control de los seguros presentados por contratistas y subcontratistas.

Gerencia de Abastecimiento y Servicios: Informar a los proveedores de la vigencia del estándar "Exigencias de Seguros a Contratistas"

Gerencia de Riesgos y Seguros: Asesorar sobre las coberturas a requerir según el tipo de la obra y/o servicio a licitar. En el caso en que el área requirente necesite asesoramiento sobre las coberturas deberá contactar a la Gerencia de Seguros enviándole la memoria descriptiva del contrato a fin de poder indicar las coberturas a incluir en el pliego Licitatorio.

## **6. DESCRIPCIÓN**

### **CONTRATISTAS / SUBCONTRATISTAS LOCALES**

#### **CONDICIONES DE SEGUROS**

EL CONTRATISTA cumplirá con los recaudos establecidos en las presentes CONDICIONES GENERALES DE SEGUROS y contratará todos los seguros indicados en las CONDICIONES PARTICULARES que correspondan al tipo de actividad a desarrollar y los requeridos por la legislación vigente.

Todos los seguros a ser contratados por el CONTRATISTA deberán cumplir con los recaudos establecidos en estas Condiciones Generales de Seguros.

#### **CONDICIONES GENERALES**

1- EL CONTRATISTA está obligado a contratar y mantener vigentes las pólizas en empresas aseguradoras autorizadas a operar por la Superintendencia de Seguros de la Nación a entera satisfacción de PAMPA ENERGIA S.A.

2- En todos los casos EL CONTRATISTA obtendrá y entregará antes del inicio de ejecución de la obra y/o servicios Certificados de Cobertura con firma del apoderado

de la Aseguradora certificada por Escribano Público, así como garantizará la presentación de la póliza de seguro dentro de los sesenta (60) días de iniciadas las labores que dieron origen al Contrato.

3- En todos los casos la vigencia de los seguros cubrirá al menos el período comprendido entre el momento de iniciación de las actividades aseguradas y el de extinción total de las responsabilidades de cualquier naturaleza originada de las labores del Contrato.

4- Al presentar las respectivas pólizas, EL CONTRATISTA presentará recibo de pago ó libre deuda en el que se indique que no existe deuda exigible a la fecha por el total del premio de dichas pólizas, o en su defecto, por el pago parcial en la fecha de vencimiento de cada cuota pactada con la Aseguradora .

5- Todas las pólizas nominarán como asegurados adicionales del CONTRATISTA / Subcontratista a las empresas del Grupo PAMPA ENERGIA y/o sus funcionarios y/o dependientes de acuerdo al detalle “Anexo Cláusulas Adicionales” adjunto a este procedimiento.

6- Todas las pólizas incluirán la cláusula por la cual la Aseguradora renuncia expresamente a ejercer sus derechos de subrogación en contra de las empresas del Grupo PAMPA ENERGIA y/o sus funcionarios y/o dependientes. de acuerdo al detalle “Anexo Cláusulas Adicionales” adjunto a este procedimiento.

7- Los deducibles que pudieran pactarse serán a exclusivo cargo del CONTRATISTA

8- Ninguna de las pólizas podrá ser dejada sin efecto o modificada por EL CONTRATISTA sin el previo consentimiento por escrito de la empresa contratante perteneciente al Grupo PAMPA ENERGIA, dicho consentimiento deberá ser otorgado por el Administrador del Contrato quien tienen la responsabilidad y potestad sobre el mismo. Todas las pólizas sin excepción incluirán una cláusula conforme a la cual el contrato de seguro respectivo no podrá ser anulado ni modificado, sin una notificación previa por el asegurador, realizada con una antelación de entre 15 y 30 días. Dentro de dicho período, EL CONTRATISTA

entregará un certificado que acredite una cobertura idéntica a la que hubiere sido dejada sin efecto o modificada .

9- Será responsabilidad del CONTRATISTA en relación a los seguros mencionados en las condiciones particulares que todos sus Subcontratistas asegurarán y mantendrán cubiertos dichos riesgos presentando las pólizas correspondientes con los mismos alcances exigidos.

10- El hecho de que el Grupo PAMPA ENERGIA apruebe y acepte las pólizas de seguros no limita la responsabilidad del CONTRATISTA.

Si los daños o perjuicios consecuentes del desarrollo de las actividades del Contrato, exceden el monto de las pólizas o lo reglamentado por organismos competentes o bien se determine que no procede su pago, atendido a las circunstancias de modo, tiempo y lugar del accidente, la responsabilidad del Contratista quedará limitada si así correspondiese, a la limitación establecida por las Partes en el Contrato.

Dicho límite de responsabilidad no será menor a la suma asegurada mínima requerida y/o a la establecida por la Legislación Argentina para cada póliza que aplicase al Contrato.

En caso de que la limitación de responsabilidad establecida en el contrato sea inferior a la de las sumas aseguradas de póliza, tal limitación de responsabilidad no afectará dicha suma asegurada.

11- EL CONTRATISTA será plenamente responsable por los excesos y/o defectos y/u omisiones de las pólizas exigidas a contratar y mantener vigentes.

12- EL CONTRATISTA será responsable del cumplimiento estricto relacionado con las políticas de contratación de seguros y con el cumplimiento de las normas y con los procedimientos relacionados con la notificación de los siniestros los cuales deberán ser informados en forma inmediata y fehaciente, obligándose a denunciarlo también a su compañía aseguradora dentro de un plazo de 72 hs de ocurrido el hecho.

13- EL CONTRATISTA asumirá la responsabilidad por cualquier pérdida, costo, gasto u obligación que pudiera resultar de la falta por parte de cualquier Subcontratista en el estricto cumplimiento de esta disposición.

14- EL CONTRATISTA presentará pólizas cuya cobertura no aplicará en exceso de ninguna otra póliza, es decir actuarán en forma primaria.

15- EL CONTRATISTA no podrá requerir su autorización para que el Grupo Pampa Energía comparta información referente al contrato. A fines de la obtención de cotizaciones (costos y condiciones) para la contratación de las coberturas de seguros, si así lo determinara el Grupo Pampa Energía

16- EL CONTRATISTA deberá presentar las correspondientes coberturas de seguros en la moneda (pesos o usd) que se determinen en las sumas aseguradas descriptas en las Condiciones Particulares de Seguros.

## **CONDICIONES PARTICULARES DE SEGUROS**

### **RIESGOS DEL TRABAJO**

El CONTRATISTA dará cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 24.557 (Ley de Riesgos del Trabajo) y su Ley complementaria N°26.773 y a las modificaciones que en el futuro pudieran introducirse en la misma, como así también a lo dispuesto en el Decreto 84/96, manteniendo indemne a la empresa contratante perteneciente al Grupo PAMPA ENERGIA en todo momento, mediante una cláusula de no subrogación en los siguientes términos:

“La Aseguradora de Riesgos de Trabajo o el Empleador Autoasegurado, renuncia en forma expresa a iniciar toda acción de repetición contra la empresa contratante perteneciente al Grupo PAMPA ENERGIA , sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Artículo 39.5 de la Ley 24557 y su Ley complementaria N° 26.773 o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente de .(nombre de

empresa contratista)..... alcanzados por la cobertura del contrato N°(Nro de póliza de la empresa contratista)....., por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales sufridos o contraídos por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo”.

EL CONTRATISTA exigirá a sus Subcontratistas el cumplimiento de la Ley 24557 y su Ley complementaria N° 26.773 y a las modificaciones que el futuro pudieran introducirse, debiendo hacerse responsable ante la empresa contratante perteneciente al Grupo PAMPA ENERGIA del pago de las alícuotas correspondientes por parte de sus Subcontratistas.

## **SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES**

En todos aquellos casos en que los trabajos a realizar sean efectuados por personal que no pueda ser incluido en una ART, el Contratista/Sub-contratista contratará un seguro de Accidentes Personales que indique a la empresa contratante perteneciente al Grupo Pampa Energía S.A. como Beneficiario principal, con las siguientes condiciones:

Cobertura de muerte e invalidez permanente (total o parcial) con un capital asegurado por persona mínimo de acuerdo con lo siguiente:

Nivel de Riesgo QI o QII u\$d 50.000.- ó su equivalente en pesos, ajustables en forma automática trimestralmente al tipo de cambio vigente.

Nivel de Riesgo QIII ó Q IV u\$d 100.000.- ó su equivalente en pesos, ajustables en forma automática trimestralmente al tipo de cambio vigente.

Asimismo deberán ser cubiertos los gastos de internación y/o médico-farmacéuticos con un sublímite de acuerdo con lo siguiente:

Nivel de Riesgo QI y QII u\$s 5.000.- ó su equivalente en pesos, ajustables en forma automática trimestralmente al tipo de cambio vigente.

Nivel de Riesgo QIII ó Q IV u\$s10.000.- ó su equivalente en pesos, ajustables en forma automática trimestralmente al tipo de cambio vigente.

El tipo de cambio para las pólizas emitidas en pesos, deberá ser Dólar Divisa BNA del cierre del último día hábil anterior al inicio de las actividades.

Dicho tipo de cambio no deberá ser inferior al 10% de la cotización del dólar divisa BNA del día de la presentación del documento.

#### **SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO.**

El Contratista dará cumplimiento a lo estipulado en el Decreto Nro.1567/74 y a las modificaciones que en el futuro pudieran introducirse al mismo.

Suma Asegurada: Según disposición legal vigente.

#### **SEGURO DE VIDA OBLIGATORIOS ADICIONALES.**

Cuando existiera la obligación de contratación de Seguros de Vida Obligatorios emanadas de Leyes Provinciales o de Convenios Colectivos de Trabajo

#### **SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL AUTOMOTOR.**

El CONTRATISTA adquirirá y mantendrá en vigencia una póliza de Responsabilidad Civil para Automotores que cubra daños materiales y/o lesiones de terceros y personas transportadas y no transportadas, de acuerdo a las Resoluciones N° 36.100/11, 36.696/12, 39.927/16 y RESOL-2021-766-APN-SSN#MEC y sus modificatorias.

Los límites de indemnización por acontecimiento de acuerdo a lo indicado en la Resolución N° 739/2022 y RESOL-2022-739-APN-SSN#MEC dependiendo del tipo de actividad o servicio serán los determinados por Ley y/o las resoluciones vigentes de la SSN para los diferentes tipos de vehículos livianos y pesados.

1. Categorías de vehículos:

1.1. Automóviles y Camionetas.

1.2. Vehículos Remolcados.

1.3. Autos de alquiler sin chofer.

1.4. Motovehículos y Bicicletas con motor.

1.5. Casas Rodantes.

2. Categorías de vehículos:

2.1. Taxis y Remis.

2.2. Maquinarias Rurales y Viales.

2.3. Camiones y Semitracciones.

2.4. Acoplados y Semirremolques.

2.5. Servicios de Urgencias.

2.6. Fuerzas de Seguridad.

2.7. M1: vehículo para transporte de pasajeros, que no contenga más de OCHO (8) asientos además del asiento del conductor y que cargado no exceda de un peso máximo de TRES MIL QUINIENTOS KILOGRAMOS (3.500 kg.).

3. Categorías de vehículos:

3.1. M2: vehículo para transporte de pasajeros con más de OCHO (8) asientos excluyendo el asiento del conductor, y que no exceda el peso máximo de CINCO MIL KILOGRAMOS (5.000 kg.).

3.2. M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de OCHO (8) asientos excluyendo el asiento del conductor, y que tenga un peso mayor a los CINCO MIL KILOGRAMOS (5.000 kg.)

Las siguientes cláusulas adicionales indicadas en la Resolución N° 36100 y 36696 y/o Modificatorias de la SSN deberán ser incluidas, las mismas deberán tener una suma asegurada mínima igual a la Responsabilidad Civil Automotor General definida por Ley y sus modificaciones.:

CG-RC 1.1 Riesgo Cubierto y CG-RC 4.1 de la Resolución N° 36100/3669665 y 39.927/16 de la SSN - en una aseguradora local y/o extranjera autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN)

CA-RC 2.1 Unidades tractoras y/o remolcadas: Ampliando lo dispuesto por CG-RC 2.1 inciso 13) la responsabilidad civil asumida por el Asegurador se mantiene cuando el vehículo asegurado, tratándose de una unidad con propulsión propia (tracción) está remolcando algún vehículo sin propulsión propia (acoplado) o tratándose de alguno de estos vehículos, este siendo remolcado dentro del territorio de la República Argentina.

CA-RC 5.1 Limitación de cobertura de responsabilidad civil hacia terceros transportados y no transportados de vehículos automotores que ingresen a aeródromos

CA-RC 5.2 Limitación de cobertura de responsabilidad civil hacia terceros transportados y no transportados de vehículos automotores que ingresen a campos petrolíferos

CA-CO 13.1 Renuncia a la subrogación Se hace constar que, en caso de pagarse una indemnización por siniestros ocurridos, amparados por la cobertura de esta póliza, esta Aseguradora renuncia a ejercer sus derechos de subrogación contra las personas físicas y/o jurídicas identificadas en el frente de póliza (PAMPA ENERGIA S.A.).

CA-CO 13.2 Asegurado adicional: Queda entendido y convenido que las personas físicas y/o jurídicas indicadas en el frente de póliza serán consideradas asegurados (PAMPA ENERGIA S.A. sus funcionarios y/o dependientes). Ver en este punto el texto completo de la Resolución 36.696 Prestación de servicio, para el caso de las empresas de transporte que contratan o subcontratan a otros.

CA-CO 17.1 Notificación Previa de la falta de pago del premio El Asegurador se obliga a notificar a las/las persona/s física/s y/o jurídica/s indicada/s en el frente de la póliza cualquier omisión de pago en que incurriere el tomador y ello con una anticipación mínima de 15 días respecto de la fecha en que dicha omisión pudiera determinar la caducidad o pérdida de vigencia de la misma en forma parcial o total como así también que no se producirá la caducidad o pérdida de vigencia de la misma en forma total o parcial, si el asegurador no hubiese cumplido la obligación antes descripta hasta tanto transcurra el plazo fijado a partir de la fecha de notificación a la persona/s física/s y/o jurídica/s indicada/s en el frente de póliza . La presente póliza no podrá ser modificada ni anulada sin previo aviso a la/las persona/s física/s y/o jurídica/s indicada/s en el frente de la póliza (PAMPA ENERGIA S.A.)

Dependiendo la actividad que los vehículos realizarán se deberán solicitar según corresponda las siguientes cláusulas adicionales:

Transportes de combustibles / Sustancias Peligrosas

CA-RC 16.1 Cobertura por el transporte de combustibles Contrariamente a lo establecido en la exclusión de cobertura del de la cláusula CGRC 2.1 Exclusiones a la cobertura para Responsabilidad Civil inciso 12), el Asegurador acepta extender la cobertura de responsabilidad civil, hasta la suma máxima indicada en el Frente de Póliza por acontecimiento, incluso cuando el vehículo transporte combustible y como

consecuencia de esta carga, resultaran agravados los riesgos cubiertos. El resto de las exclusiones contenidas en la cláusula señalada, quedan vigentes.

CA-RC 3.2 Carga notoriamente muy inflamable, explosiva y/ corrosiva (transporte de carga peligrosa): Contrariamente a la exclusión establecida en la cláusula CG-RC 2.1 inciso 12) la responsabilidad asumida por el Asegurador se extiende a cubrir los riesgos asegurados aún cuando el vehículo transporte carga notoriamente muy inflamable, explosiva y/o corrosiva y/o tóxica y aunque como consecuencia de esta carga, resultares agravados los riesgos asegurados, siempre que el acontecimiento se produzca en forma súbita, imprevista y no gradual. Incluye los gastos de limpieza hasta los límites indicados en el frente de póliza, por evento y para todos los eventos que se produzcan en el curso de la vigencia de la presente póliza.

CA-RC 11.1 Cobertura de daño ambiental (transporte de carga peligrosa) Contrariamente a la exclusión establecida en la cláusula CG-RC 2.1 inciso 27) la responsabilidad asumida por el Asegurador se extiende a mantener indemne al Asegurado y/o conductor del vehículo objeto del seguro por la responsabilidad derivada del riesgo de daño ambiental, contaminación o polución ambiental súbita y accidental, imprevista, gradual, continua o progresiva que, como consecuencia de un choque, vuelco, desbarrancamiento o incendio del vehículo transportador, genere la carga transportada, hasta la suma máxima indicada en el frente de póliza.

CA-RC 12.2 Cobertura por gastos de remediación ambiental (transporte de carga peligrosa) Adicionalmente a lo indicado en la cláusula CA-RC 11.1 el Asegurador asume la obligación de mantener indemne al Asegurado y/o conductor del vehículo asegurado por los costos que demanden las tareas de contención, remediación, recomposición, disposición final de los residuos ambientales generados, recolección y transvasamiento de la sustancia transportada derramada, estudios de suelos, agua y atmósfera, tendiente a conocer el impacto ambiental generado, como así también toda otra tarea o actividad que tenga por objeto la recomposición o restauración del medio ambiente afectado, todo hasta la suma asegurada máxima prevista en el frente de póliza. La presente cobertura es autónoma e independiente de la cobertura prevista en la cláusula CA-RC 11.1. En tal sentido la suma asegurada de la cobertura en la presente cláusula no se encuentra dentro de la suma asegurada de la cobertura establecida en la Cláusula aludida.

Servicio de Ambulancia / Traslados de Pacientes:

CA-RC 14.1 Personas transportadas en ambulancia en calidad de pacientes Queda entendido y convenido que contrariamente a lo indicado en SO-RC Cláusula 6 inciso i.3) y en la Cláusula CG-RC 2.1 Exclusiones a la cobertura para Responsabilidad Civil, la responsabilidad asumida por la Aseguradora para la cobertura del riesgo de responsabilidad civil incluye a las personas transportadas en ambulancia en calidad de pacientes, con los límites dispuestos por el SORC.

Operaciones de Exportación:

CO-EX 1.1 Seguro de Responsabilidad Civil del Transportador Carretero de Viaje Internacional por los Territorios de los Países del Cono Sur:

CO-EX 11.1 Extensión de la Cobertura de Responsabilidad Civil a Países del Cono Sur: Queda entendido y convenido que el Asegurador extiende la Cobertura de Responsabilidad Civil indicada en el frente de la póliza exclusivamente durante el viaje de ida y vuelta por vía terrestre o fluvial y la permanencia del vehículo asegurado en los distintos países del CONO SUR.

Dicha cobertura se otorga en exceso de la suma asegurada establecida en la Cláusula CO-EX 1.1

## **SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL**

EL CONTRATISTA contratará a entera satisfacción del Grupo PAMPA ENERGIA y mantendrá vigente desde el inicio de la actividad hasta la extinción de las responsabilidades emanadas del Contrato, una póliza de seguros contratada con una aseguradora autorizada a operar por la Superintendencia de Seguros de la Nación, por daños materiales y/o lesiones hacia terceros en sus bienes y/o personas,

que EL CONTRATISTA y/o subcontratista pudieran causar durante la ejecución de las labores emergentes del Contrato.

El seguro de responsabilidad civil tendrá como mínimo los siguientes límites de indemnización por toda y cada ocurrencia:

#### NIVEL DE RIESGO

Q I: Suma asegurada u\$s 100.000

Q II: Suma asegurada u\$s 200.000

Q III: Suma asegurada u\$s 500.000

Q IV: Suma asegurada u\$s 1.000.000

El CONTRATISTA incluirá a las empresas del Grupo PAMPA ENERGIA y/o sus funcionarios y/o dependientes, de acuerdo al detalle adjunto al presente procedimiento (Anexo cláusulas adicionales) como terceros (Responsabilidad Civil Cruzada), es decir que en caso de siniestro se considerarán indistintamente Asegurados al titular de la póliza las empresas del Grupo PAMPA ENERGIA y/o sus funcionarios y/o dependientes quien/es será/n coasegurado/s o asegurado/s adicional/es a los efectos de la cobertura de la póliza, quedando convenido que en caso de siniestro donde se ocasionen daños a bienes y/o instalaciones (excluidos aquellos bienes sobre los que se está trabajando) y/o personal de la/s mencionada/s personas/s física/s o jurídica/s (excluido el Asegurado titular o principal) los mismos serán considerados terceros entre sí a los efectos del resarcimiento de los referidos daños. La cobertura se aplicará a cada una de las partes mencionadas como Asegurados en la póliza, en la misma forma que si a cada uno de ellos se les hubiera extendido una póliza por separado, motivo por el cual no quedan comprendidas en la cobertura las obligaciones contractuales asumidas por los referidos asegurados.

Si fuera un riesgo no habitual a la actividad específica, la Gerencia de Riesgos y Seguros determinará el límite indemnizatorio en función de las conclusiones del informe de riesgos elaborado por CSMS considerando eventuales afectaciones a terceros (lesiones al personal y/o daños a bienes de las empresas del Grupo PAMPA ENERGIA u otros contratistas) el cual determinará las máximas pérdidas/daños estimadas que la operatoria contratada pudiese generar.

El alcance de la cobertura, en caso de corresponder, incluirá además de la responsabilidad civil general el amparo de los riesgos de polución y contaminación súbita y accidental, la responsabilidad civil en exceso y/o defecto de las específicas (responsabilidad civil automotor/responsabilidad Civil empleador/responsabilidad civil equipos móviles y/u otros) y la responsabilidad civil producto (este último si correspondiera).

La cobertura de responsabilidad civil por el servicio de comedor incluirá la responsabilidad del Contratista emergente de la elaboración, suministro de alimentos y/o cualquier otra clase de servicio suministrado, incluyendo personas en carácter de invitados.

#### **SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL (MALA PRAXIS)**

EL CONTRATISTA contratará a entera satisfacción del Grupo PAMPA ENERGIA y mantendrá vigente desde el inicio de la actividad hasta la extinción de las responsabilidades emanadas del Contrato, una póliza de Responsabilidad Civil Profesional (mala praxis) contratada con una aseguradora autorizada a operar por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

El seguro de responsabilidad civil Profesional (mala praxis) tendrá como mínimo una suma asegurada de u\$s 100.000.- como límite de indemnización por toda y cada ocurrencia:

El CONTRATISTA incluirá a las empresas del Grupo PAMPA ENERGIA (Anexo Cláusulas Adicionales) como terceros (Responsabilidad Civil Cruzada), es decir que en caso de siniestro se considerarán indistintamente Asegurados al titular de la póliza y/o a las empresas del Grupo PAMPA ENERGIA quien/es será/n coasegurado/s o asegurado/s adicional/es a los efectos de la cobertura de la póliza. La cobertura se aplicará a cada una de las partes mencionadas como Asegurados en la póliza, en la misma forma que si a cada uno de ellos se les hubiera extendido una póliza por separado.

Dicha póliza deberá amparar e indicar expresamente la nómina de profesionales (médicos/enfermeros/etc.) que desarrollarán las labores del contrato licitado

#### **SEGURO TECNICO DE EQUIPOS DE CONTRATISTAS**

EL CONTRATISTA presentará en caso de corresponder de acuerdo con las actividades del contrato una póliza que cubra la maquinaria y equipos propios y/o los pertenecientes a sus Subcontratistas o por los cuales sean legalmente responsables a valor de reposición o de mercado. Dicha cobertura tendrá vigencia desde el momento en que dichos equipos y/o maquinarias se encuentren efectuando su función específica incluyendo su eventual tránsito y/o transporte terrestre (incluida carga y descarga) siempre que se efectúen por sus propios medios y/o en unidades propias y/o de terceros .

Asimismo dicha póliza incluirá la cobertura de responsabilidad civil por daños y/o lesiones a terceros por un monto no inferior al valor de reposición o de mercado del equipo asegurado.

#### **SEGURO DE ROBO E INCENDIO EN DEPOSITOS DE TERCEROS**

EL CONTRATISTA presentará una póliza que cubra el incendio y el robo de la mercadería de propiedad del Grupo PAMPA ENERGIA que dicho contratista mantenga en su depósito.

La modalidad de la cobertura para robo de la mercadería será a “primer riesgo absoluto” cuya suma asegurada dependerá de la mercadería y será establecido por el Administrador del Contrato.

La cobertura de incendio de mercadería de propiedad del Grupo PAMPA ENERGIA deberá contratarse bajo la modalidad a prorrata, por una suma asegurada igual al valor de venta para productos terminados y de valor de compra para materias primas, productos semielaborados, insumos, etc.

## **TRANSPORTE DE CARGA**

El Contratista suscribirá y mantendrá vigente una póliza para el transporte de carga que cubra las pérdidas de los Bienes, y las herramientas del Contratista y que asegure el valor total de reposición de los mismos.

El seguro para transporte de carga del Contratista deberá estar vigente desde el inicio del transporte de los Bienes, y hasta su llegada al Emplazamiento.

La póliza de transporte deberá tener disponible la cobertura de Alop/DSU (Pérdida de Beneficios Adelantada).

Coberturas a solicitar de acuerdo al tipo de actividad y/o servicio:

### **Transporte de bienes en tránsito de Exportación, Importación y Cabotaje:**

#### **Bienes usados.**

Vía Marítima / Aérea / Fluvial: Cobertura "C"

Cobertura adicional: Daños en operaciones de carga y descarga, debidamente certificados en el lugar de los hechos. Contaminación. Robo

Terrestre y/o FFCC: Choque, vuelco, desbarrancamiento y/o descarrilamiento del vehículo transportador. A los fines antes previstos, se entiende por choque el contacto accidental o fortuito del vehículo transportador con cualquier otro objeto extraño al mismo; Incendio o explosión, derrumbe o caída de árboles o postes; Rayo, huracán, ciclón, tornado, inundación, aluvión o alud. Contaminación. Daños en operaciones de carga y descarga, debidamente certificados en el lugar de los hechos. Robo con violencia en las personas durante las operaciones de carga y descarga. Hechos de Huelga, Lock-Out o Motín o Tumulto Popular. Hurto, Falta de entrega y Desaparición (Seguros a favor de dueños que transporten sus bienes en vehículos de propiedad de terceros). Hechos de Huelga, Lock-Out o Motín o Tumulto Popular. Vandalismo o Hechos Maliciosos. Otras coberturas adicionales (Rotura, abolladura, derrame, mojadura, contacto con otras cargas, contaminación, daños provenientes como consecuencia directa de las operaciones de Carga y Descarga). Eximición de Responsabilidad al Transportista Terrestre únicamente al transporte por carretera dentro de la República Argentina.

**Bienes nuevos sin uso y bienes usados reacondicionados a nuevo:**

Vía Marítima / Aérea/ Fluvial: Contra Todo Riesgo, filtración y/o faltante y/o diferencia de peso o volumen y/o contaminación, independientemente de la forma en que surjan.

Vía Terrestre y/o FFCC: Contra Todo Riesgo para transportes terrestres, incluyendo -y no limitado- a todas las coberturas detalladas para los bienes usados.

Coberturas Adicionales:

Hechos de Huelga, Lock-Out o Motín o Tumulto Popular. Vandalismo o Hechos Maliciosos.

Guerra y Huelga.

Estadía en Aduana (90 días).

Eximición de Responsabilidad al Transportista Terrestre únicamente al transporte por carretera dentro de la República Argentina.

**Transporte Nacional:**

**Bienes usados:**

Vía Marítima / Aérea / Fluvial: Cobertura "C"

Cobertura adicional: Daños en operaciones de carga y descarga, debidamente certificados en el lugar de los hechos. Contaminación. Robo

Terrestre y/o FFCC: Choque, vuelco, desbarrancamiento y/o descarrilamiento del vehículo transportador. A los fines antes previstos, se entiende por choque el contacto accidental o fortuito del vehículo transportador con cualquier otro objeto extraño al mismo; Incendio o explosión, derrumbe o caída de árboles o postes; Rayo, huracán, ciclón, tornado, inundación, aluvión o alud. Contaminación. Daños en operaciones de carga y descarga, debidamente certificados en el lugar de los hechos. Robo con violencia en las personas durante las operaciones de carga y descarga. Hechos de Huelga, Lock-Out o Motín o Tumulto Popular. Hurto, Falta de entrega y Desaparición (Seguros a favor de dueños que transporten sus bienes en

vehículos de propiedad de terceros). Hechos de Huelga, Lock-Out o Motín o Tumulto Popular. Vandalismo o Hechos Maliciosos. Otras coberturas adicionales (Rotura, abolladura, derrame, mojadura, contacto con otras cargas, contaminación, daños provenientes como consecuencia directa de las operaciones de Carga y Descarga). Eximición de Responsabilidad al Transportista Terrestre únicamente al transporte por carretera dentro de la República Argentina.

**Bienes nuevos sin uso y bienes usados reacondicionados a nuevo:**

Vía Marítima / Aérea/ Fluvial: Contra Todo Riesgo, filtración y/o faltante y/o diferencia de peso o volumen y/o contaminación, independientemente de la forma en que surjan.

Vía Terrestre y/o FFCC: Contra Todo Riesgo para transportes terrestres, incluyendo -y no limitado- a todas las coberturas detalladas para los bienes usados.

Coberturas Adicionales:

Hechos de Huelga, Lock-Out o Motín o Tumulto Popular. Vandalismo o Hechos Maliciosos.

Guerra y Huelga.

Estadía en Aduana (90 días).

Eximición de Responsabilidad al Transportista Terrestre únicamente al transporte por carretera dentro de la República Argentina.

**SEGURO DE TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE**

EL CONTRATISTA a entera satisfacción del Grupo PAMPA ENERGIA adquirirá y mantendrá vigente desde el inicio de la actividad de construcción y/o montaje de la obra y/o sus instalaciones inherentes al contrato, hasta la fecha de Aceptación Definitiva una póliza de seguros contratada en una aseguradora local y/o extranjera autorizada a operar en la Argentina por la Superintendencia de Seguros de la Nación amparando hasta el valor total del contrato todo riesgo de daño y/o pérdidas causados en y por la construcción y/o montaje de materiales, equipos y maquinarias de contratistas ésta última en caso de no presentar una póliza específica, período de pre-almacenaje en el sitio de la obra, transporte de bienes, máquinas, equipos,

instalaciones, construcciones definitivas y/o provisorias, remoción de escombros, daños por efecto de la naturaleza, daños a la propiedad adyacente, existente y/o linderos, desmontaje, períodos de prueba, puesta en marcha y performance, mantenimiento amplio, riesgo de diseño, riesgo del fabricante y periodo de garantía, este último según sea establecido en las cláusulas del Contrato.

Asimismo, y de acuerdo al tipo de obra que se trata y de corresponder, se deberá solicitar entre otros, los siguientes endosos:

- Inclusión de endoso
- Gastos adicionales por horas extra, trabajo nocturno, trabajo en días festivos y flete expreso
- Cobertura para la propiedad adyacente.
- Cobertura de gastos por reparación provisional y los daños ocasionados a los bienes asegurados o a otros bienes que sean o no objeto de la reparación provisional efectuada.
- Extensión automática del plazo de cobertura en caso de atraso de los trabajos hasta la entrega definitiva
- Cobertura de tendido de oleoductos, tuberías y cables en zanja abierta.
- Cobertura de gastos para la localización de fugas que ocurren durante el tendido de tuberías.
- Cobertura de cables subterráneos, tuberías y demás instalaciones.

Todos los recursos provenientes de este seguro de Todo Riesgo serán aplicados exclusivamente a la reconstrucción o reparación de las instalaciones dañadas, pero si tales recursos fueran insuficientes, El Contratista proveerá los que sean necesarios para la reparación integral de las partes afectadas.

La póliza del Contratista deberá tener disponible para la cobertura de Alop/DSU (Pérdida de Beneficios).

## **SEGURO DE TODO RIESGO OPERACIONES**

EL CONTRATISTA a entera satisfacción del Grupo PAMPA ENERGIA adquirirá y mantendrá vigente desde el inicio de la actividad del contrato locación y/o toma de

posesión del inmueble o bien locado, lo que sea primero y hasta la fecha devolución del inmueble/bien locado o finalización del contrato de locación, lo que sea posterior, de una póliza de seguros contratada en una aseguradora local y/o extranjera autorizada a operar en la Argentina por la Superintendencia de Seguros de la Nación amparando el valor total del inmueble o bien locado.

### **SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL AERONAUTICA**

EL CONTRATISTA contratará y mantendrá vigente una cobertura de responsabilidad civil aeronáutica amparando:

- Daños y perjuicios causados por muerte o lesión corporal sufrida por los pasajeros cuando el accidente que ocasionó el daño se haya producido a bordo de la aeronave o durante las operaciones de embarco o desembarco.
- Daños producidos a terceros en superficie causados por aeronaves en vuelo.
- Daños causados por abordaje tanto a personas y bienes a bordo de aeronaves como a terceros en la superficie.

La presente cobertura tendrá como mínimo un límite de indemnización por todo y cada evento de dólares diez millones ( U\$S 10.000.000.-)

Asimismo la presente cobertura amparará los daños a terceros en la superficie consecuente de la actividad aérea ajena al transporte. (Texto Ariel- Premises Liability) con un límite de indemnización no inferior a dólares cinco millones ( u\$S 5.000.000.-).

EL CONTRATISTA acreditará la “Certificación de Idoneidad” expedida por la autoridad aeronáutica de todas las personas que realizan funciones aeronáuticas a bordo de sus aeronaves como así también los que desempeñan funciones aeronáuticas en la superficie.

### **SEGURO DE CASCO Y MAQUINARIA - RESPONSABILIDAD CIVIL MARITIMA**

EL CONTRATISTA contratará y mantendrá vigente una cobertura amparando pérdidas y/o daños materiales a cascos y maquinarias de buques, así como también un seguro de responsabilidad civil derivada de la navegación del buque, (seguro de protección e indemnización P&I). incluyendo, pero no limitando:

- Daños producidos por la colisión entre buques,
- Naufragio,
- Operaciones de alije y top off
- Las responsabilidades por pérdidas y/o daños producidos durante las operaciones de carga y descarga de bienes,
- Pérdidas y/o daños a bienes fijos o móviles en tierra o agua,
- Daños y/o pérdidas causados fuera del buque por la contaminación resultante de fugas o descargas de hidrocarburos, productos químicos y cualquier otra sustancia que afecte al medio ambiente
- Daños y/o pérdidas causados como consecuencia de actos de malevolencia y/o negligencia, incluyendo pérdidas y/o daños causados por la contaminación resultante de fugas o descargas de hidrocarburos, productos químicos y cualquier otra sustancia que afecte al medio ambiente como consecuencia de esos actos.

La cobertura deberá tener como mínimo u\$s 5.000.000.- como límite de indemnización por toda y cada ocurrencia

El CONTRATISTA será directo y exclusivo responsable por toda contaminación o derrame que ocasionen los buques propios o de terceros que actúen por su cuenta y orden.

EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al Grupo PAMPA ENERGIA sus funcionarios y/o dependientes por cualquier reclamo que ésta reciba como consecuencia de derrames, contaminación o cualquier otro daño presente o futuro originado exclusivamente en la prestación del servicio.

La obligación de indemnidad que asume EL CONTRATISTA incluye los costos derivados de las tareas de remediación ambiental y limpieza derivadas de la contaminación y no se encontrará limitada por ninguna norma legal o convencional

que establezca topes a la responsabilidad de EL CONTRATISTA derivada de derrames o contaminación.

EL CONTRATISTA acreditará en todo momento los Certificados de Seguridad del buque o artefacto naval (éste último si correspondiere). La carencia o vencimiento de dicho Certificado implica la prohibición de navegar o de prestar los servicios a que se hallen destinado.

EL CONTRATISTA dará cumplimiento a lo establecido en la Ley de Navegación 20094.

En los casos que correspondiera EL CONTRATISTA acreditará con el Certificado correspondiente emitido por la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, que cuenta con el seguro o garantía financiera exigida por el artículo VII del Convenio de Responsabilidad Civil nacida de Daños debidos a Contaminación por Hidrocarburos, 1969, enmendado por el Protocolo de 1992, aprobado por Ley N° 25.137 de la República Argentina.

EL CONTRATISTA, también en los casos que correspondiere, acreditará fehacientemente ser miembro de ITOPFF (International Tankers Owners Pollution Federation Limited).

## **SEGUROS DE CAUCION**

Las pólizas estarán vigentes desde el momento de su presentación y hasta la extinción de las obligaciones del contratista cuyo cumplimiento cubre conforme el objeto del seguro de caución requerido.

Las pólizas indicarán que las Aseguradoras se constituyen en fiador solidario liso, llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión.

Las mismas contemplarán el objeto de la garantía según se detalla a continuación, a modo enunciativo, pero no limitante :

### **1) Mantenimiento de Oferta**

Objeto: Mantener la oferta y firmar el contrato respectivo en la forma y plazos indicados en las bases de la licitación.

Configuración del siniestro: El Comitente tendrá derecho a exigir el pago al Asegurador cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones:

a) Que habiendo el Contratista resultado adjudicatario de la licitación mencionada en la póliza no mantenga su oferta o no concurra a firmar el Contrato respectivo.

b) Que el Comitente haya intimado en forma fehaciente al Contratista al pago de la garantía con un plazo de 15 días, con resultado infructuoso.

Obligaciones del Comitente: deberá entregar al Asegurador las constancias de lo indicado en a) y b) precedentes justificando fehacientemente los motivos de sus reclamos.

### **2) Fiel Cumplimiento de Contrato**

Objeto: Garantizar el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones derivadas del Contrato. La liberación de la misma se producirá con la recepción provisoria de la obra.

Configuración del siniestro: El Comitente tendrá derecho a exigir el pago al Asegurador cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones:

a) Que no habiendo el Contratista dado cumplimiento en tiempo y forma a sus obligaciones concernientes a la ejecución de la obra / prestación del servicio/suministro por causa que le sean imputables, el Comitente haya rescindido el Contrato especificado en la póliza.

b) Que el Comitente haya intimado en forma fehaciente al Contratista al pago de la garantía con un plazo de 15 días, con resultado infructuoso.

Obligaciones del Comitente: deberá entregar al Asegurador las constancias de lo indicado en a) y b) precedentes justificando fehacientemente los motivos de la rescisión del Contrato, así como el monto de su reclamo por el daño efectivamente sufrido y acreditado equivalente a la parte no ejecutada.

### **3) Anticipo Financiero de Obras**

Objeto: Garantizar la aplicación del 100% del anticipo recibido o a recibir por el Contratista a la afectación del mismo para el efectivo cumplimiento del Contrato

dejando establecido que la misma se ira desafectando conforme los certificados de obra que se emitan.

Configuración del siniestro: El Comitente tendrá derecho a exigir el pago al Asegurador cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones:

a) Que no habiendo el Contratista dado cumplimiento en tiempo y forma a sus obligaciones concernientes a la ejecución por causa que le sean imputables, el Comitente haya rescindido el Contrato especificado en la póliza.

b) Que el Comitente haya intimado en forma fehaciente al Contratista al pago de la garantía con un plazo de 15 días, con resultado infructuoso.

Obligaciones del Comitente: deberá entregar al Asegurador las constancias de lo indicado en a) y b) precedentes justificando fehacientemente los motivos de la rescisión del Contrato, así como el monto de su reclamo que resulte del daño efectivamente sufrido y acreditado, equivalente a la parte de obra no ejecutada.

#### **4) Anticipo Financiero de Suministros y Servicios**

Objeto: Garantizar el buen uso del anticipo recibido o a recibir por el Contratista según lo previsto en el Contrato especificado en las Condiciones Particulares de póliza, dejando establecido que la misma se ira desafectando en la misma medida de las entregas realizadas, el acopio de materiales, las efectivas prestaciones de servicios y/o en las formas previstas contractualmente.

Configuración del siniestro: El Comitente tendrá derecho a exigir el pago al Asegurador cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones:

a) Que no habiendo el Contratista dado cumplimiento en tiempo y forma a sus obligaciones de las entregas, el acopio de materiales, la prestación de servicios y/o las formas previstas contractualmente por causas que le sean imputables, el Comitente haya rescindido el Contrato especificado en la póliza o que correspondiendo la devolución de la totalidad o parte del anticipo recibido y sin rescisión del Contrato el Contratista no efectúe la mencionada devolución.

b) Que el Comitente haya intimado en forma fehaciente al Contratista al pago de la garantía con un plazo de 15 días, con resultado infructuoso.

Obligaciones del Comitente: deberá entregar al Asegurador las constancias de lo indicado en a) y b) precedentes justificando fehacientemente los motivos de sus reclamos y/o la rescisión del Contrato, así como el monto de su reclamo que resulte de la porción del anticipo no aplicada al destino previsto en el Contrato.

## **5) Anticipo para Acopio en Contrato de Obra**

Objeto: Garantizar el uso de anticipo recibido o a recibir por el Contratista de acuerdo con el Contrato celebrado dejándose establecido que la misma se ira desafectando en la misma medida que el Contratista realice el acopio en el lugar convenido.

Configuración del siniestro: El Comitente tendrá derecho a exigir el pago al Asegurador cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones:

- a) Que habiendo el Contratista usado el anticipo de forma diferente del previsto en el Contrato, el Comitente haya rescindido el Contrato especificado en la póliza o que correspondiendo la devolución de la totalidad o parte del anticipo recibido y sin rescisión del Contrato el Contratista no efectúe la mencionada devolución.
- b) Que el Comitente haya intimado en forma fehaciente al Contratista al pago de la garantía con un plazo de 15 días, con resultado infructuoso.

Obligaciones del Comitente: deberá entregar al Asegurador las constancias de lo indicado en a) y b) precedentes justificando fehacientemente los motivos de sus reclamos y/o la rescisión del Contrato, así como el monto de su reclamo que resulte de la porción del anticipo no aplicada al destino previsto en el Contrato.

## **6) Certificación de Avance de Fabricación**

Objeto: Responder por la aplicación del buen uso del anticipo recibido o a recibir por el Contratista en concepto de pago de la certificación por avance de fabricación en obra o en talleres de acuerdo con el Contrato que instrumenta la relación entre el Comitente y el Contratista especificado en la Condiciones Particulares de la garantía.

Configuración del siniestro: El Comitente tendrá derecho a exigir el pago al Asegurador cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones:

- a) Que no habiendo el Contratista dado cumplimiento al avance de fabricación en obra o en talleres de acuerdo al contrato que instrumenta la relación entre el Comitente y el Contratista, por causa que le sean imputables a este último, el Comitente (Petrobras Argentina SA) haya rescindido el contrato especificado en la póliza.
- b) Que el Comitente haya intimado en forma fehaciente al Contratista al pago de la garantía con un plazo de 15 días, con resultado infructuoso.

Obligaciones del Comitente: deberá entregar al Asegurador las constancias de lo indicado en a) y b) precedentes justificando fehacientemente los motivos de la rescisión del Contrato, así como el monto de su reclamo que resulte del daño efectivamente sufrido y acreditado.

#### **7) Tenencia de Bienes para su uso, reparación, manutención o reacondicionamiento**

Objeto: Responder por la tenencia y posterior devolución de los bienes propiedad del Asegurado recibidos para su uso, reparación, manutención o reacondicionamiento que de acuerdo a los términos de contratación han sido determinados por las partes como necesarios para el cumplimiento de la prestación especificada en las Condiciones Particulares de la garantía.

Configuración del siniestro: El Comitente tendrá derecho a exigir el pago al Asegurador cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones:

a) Que no habiendo el Contratista dado cumplimiento a la utilización, reparación, mantenimiento o reacondicionamiento de acuerdo al Contrato que instrumenta la relación entre el Comitente y el Contratista por causa que le sean imputables a este último, el Comitente haya rescindido el contrato especificado en la póliza o que correspondiendo la devolución de la totalidad o parte de los bienes recibidos y sin rescisión del contrato el Contratista no efectúe la mencionada devolución.

b) Que el Comitente haya intimado en forma fehaciente al contratista al pago de la garantía con un plazo de 15 días, con resultado infructuoso.

Obligaciones del Comitente: deberá entregará al Asegurador las constancias de lo indicado en a) y b) precedentes justificando fehacientemente los motivos de sus reclamos y/o la rescisión del Contrato, así como el monto que resulte de la parte de los bienes no devuelta.

#### **8) Sustitución Fondos de Reparación**

Objeto: Garantizar el fondo de reparo que se debe constituir para responder cuando observándose deficiencias provenientes de una mala calidad de materiales, defectuosa mano de obra o mal funcionamiento de las instalaciones, el Contratista no cumpla con las reparaciones a su cargo. La liberación de la misma se producirá con la recepción definitiva de la obra.

Configuración del siniestro: El Comitente tendrá derecho al exigir el pago al Asegurador cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones:

- a) Que no habiendo el Contratista dado cumplimiento en tiempo y forma a sus obligaciones concernientes a responder por deficiencias provenientes de una mala calidad de los materiales, defectuosa mano de obra o mal funcionamiento de las instalaciones por causa que le sean imputables.
- b) Que el Comitente haya intimado en forma fehaciente al contratista al pago de la garantía con un plazo de 15 días, con resultado infructuoso.

Obligaciones del Comitente: deberá entregar al Asegurador las constancias de lo indicado en a) y b) precedentes justificando fehacientemente los motivos de sus reclamos y/o de la rescisión del Contrato, así como el monto de su reclamo por el daño efectivamente sufrido y acreditado.

## **CARGA DEL ASEGURADO APLICABLE A TODAS LAS POLIZAS DE CAUCIÓN**

Dar aviso al Asegurador de los actos u omisiones del Contratista dentro de un plazo de 5 días de ocurridos bajo pena de perder los derechos que acuerda esta garantía. El Comitente está obligado a adoptar todos los recaudos extrajudiciales y judiciales a su alcance.

## **CONTRATISTAS / SUBCONTRATISTAS DEL EXTERIOR**

### **CONDICIONES GENERALES**

1- El Contratista está obligado a contratar y mantener vigentes las pólizas indicadas en las Condiciones Particulares a entera satisfacción del Grupo PAMPA ENERGIA y el contratista.

2- Los Certificados de cobertura, las pólizas y endosos indicarán a las empresas del Grupo PAMPA ENERGIA, sus funcionarios y/o dependientes como asegurado adicional.

3- Los Certificados de cobertura, las pólizas y endosos señalarán que se hallan cubiertas las operaciones del Contratista en Argentina.

4- Todas las pólizas manifestarán que el Grupo PAMPA ENERGIA será informado con 10 días de anticipación a la fecha efectiva de cualquier suspensión y/o cancelación de la cobertura.

5- Todas las pólizas llevarán inserta la cláusula de No Subrogación de los derechos de la Aseguradora contra las empresas del Grupo PAMPA ENERGIA, sus funcionarios y dependientes.

### **CONDICIONES PARTICULARES**

1- Worker's Compensation Insurance: cubriendo muerte e incapacidad permanente parcial y/o total, con un mínimo de USD 1.000.000 por accidente y un límite mínimo de USD 1.000.000 por enfermedad.

2- Employer's Liability Insurance: cubriendo enfermedades y lesiones corporales, con un límite mínimo de USD 1.000.000 por persona y accidente con un mínimo de USD 3.000.000 en el agregado anual.

3- Comprehensive General Liability: con un límite mínimo de USD 1.000.000 por toda y cada ocurrencia, cubriendo daños a la propiedad y lesiones corporales incluyendo la muerte.

4- Automobile Liability Insurance: cubriendo vehículos propios, alquilados o en leasing con límites de AR\$ 10.000.000 para automóviles o vehículos livianos clase A/B y con un límite de AR\$ 22.000.000 para vehículos pesados cubriendo daños a la propiedad y/o lesiones corporales incluyendo la muerte.

### **INSURANCE REQUIREMENTS**

#### **General Conditions**

- 1) Before beginning operations the contractor must furnish PAMPA ENERGIA S.A. with the certificates or other documentary evidence showing that the

insurance and /or endorsements required in points a, b, c and d include conditions number 2, 3 and 4 of the General Conditions.

- 2) All policies shall be endorsed to require the insure to furnish PAMPA ENERGIA S.A. with ten (10) days written notice prior to the effective date of any cancellation of insurance.
- 3) All insurance shall contain in writing the instruction that PAMPA ENERGIA S.A. shall be appointed as co-insured or additional insured for the obligations assumed by the Contractor hereunder.
- 4) All insurance shall express in writing that the insurer waive to his right of subrogation against PAMPA ENERGIA S.A. and/or Directors. Officers, and employees.

The Contractor must obtain and maintain the following insurance during the performance of the work covered by agreement between PAMPA ENERGIA S.A. and the Contractor.

- a) Worker's Compensation Insurance covering death and permanent incapacity total or partial with limits of one million US dollars (U\$S 1.000.000) each accident, one million US dollars (U\$S 1.000.000) disease policy limit.

The policy, certificates and endorsements, must show that the Contractor is covered for its operations in Argentina.

The policy, certificates and endorsements have to appoint of business group PAMPA ENERGIA as co-insured in the insurance coverage.

- b) Employer's Liability Insurance (bodily injuries/ diseases) with a limit of one million US dollars (U\$S 1.000.000) per person and accident and a minimum of three millions US dollars (U\$S 3.000.000) in the annual aggregate.

The policy, certificates and endorsements, must show that the Contractor is covered for its operations in Argentina.

The policy, certificates and endorsements, have to appoint of business group PAMPA ENERGIA as co-insured in the insurance coverage.

- c) Comprehensive General Liability at limits of one million US dollars (US\$ 1.000.000) each and every occurrence, covering property damages and bodily injuries

The policy, certificates and endorsements, must show that the Contractor is covered for its operations in Argentina.

- d) Automobile Liability Insurance, covering all owned, non-owned and hired vehicles (automobiles/pick-ups) at limits of ten million AR pesos (\$ 19.000.000) or trucks at limits of twenty twomillion AR pesos (\$ 22.000.000) covering property damages and/or bodily injuries.

The insurance must include Contractual Liability.

The policy certificates and endorsements, have to appoint of business group PAMPA ENERGIA S.A. as co-insured in the insurance coverage.

## **7. ANEXOS**

Anexo Cláusulas Adicionales

Aseguradoras sugeridas